

א) גי' הר"ף ור"ש ודכאנא שאול וכן פירש ר"ת כמ"ש 'מוס' (הכ"ל). ג) גיטין לט., א) [נכמ"י]: ע"י עצמו לא, וכו' ברש"י, ור"י מתורג"מ וזא קמ"ל, וע"ש ברש"ש, ד) גיטין י"א, א) ש.ס. לקמן מה. ז"ל, ג) יערוצין פא; מולין פנ. [נחמוצ' יא. יעמות קי"ח: א), ו) [נכמ"י] נוסף: כספך ע"י אחרים. ועי' רש"ש, א) [לעיל ה.א.], א) [נכמ"י] נוסף: [לעבד], א) מוספא דקידושין פ"א ה"ד, ו) יערוצין עה. ועי', א) גיטין לט.: [נח:] חגיגה ד, א) [נשי גיטין עו ע"א], א) [נרש"י שגרי"ף: דאמר קטנים כל וכו' וזה כהן שאין לקטנים וזה שחב צענמן], א) [נפסחם פה ע"צ], א) [גיטין יג ע"א], א) [נרש"י שגרי"ף: חזין לו כלל אלא קבלת הכי גורס והרב וכו' מאליו ולא ע"י עצמו אבל וכו' קבלת אחרים שקבלו השטר גורס הסתמור וכו'], א) [נפס"א נוסף: עצמן], א) [נדפוס]: גיטין, א) [ועי' מוס' מולין ד, ד"ה גמיר רבא], א) [נדפוס]: דגרסינן, א) [ג"ל ב. יע"ד], א) [ג"ל אמילתא. רש"י, א) [נדפוס]: אסורא מפקעא], א) [נר"ה דיש להוסיף אמילתא],

תוספתא

הגהות הב"ח

א) רש"י ד"ה ושלש ממלוקות וכו'. וכו' שטר ואם חזרו לנ"ל ומיעת דכות מתקן:

תוספתא

מוסף תוספות

א. לאחר מיתה. מוס' ה"א, ב. רקאמר התם כוונתה דרב פפי מסתברא דאמר רבי יהושע בן לוי בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש ואע"י דרבי יוחנן פליג עליה כדאימא ההם מייית רביה ראה ידו יהושע בן לוי דהלכה כרב פפי. מוס' גיטין לט. ג. כגורסת ר"ח. מוס' ה"א, ד. והגאונים. יעוצ"ל. ד. וזכר בהם שמים. מוס' ה"א, ה. שקונים עצמם במיתת האדון. שם. ו. בין גדולה בין קטנה מיתת הבעל. שם. ו. ומיתת האדון כגט. שם. ח. שם נוסף. רבי. ט. מיתת האדון מפקיע איסור ולא ממון הלכך קטן שאין לו יד לזכות בעצמו המחזיק בו וזה בו וכן גדול כיון שהיה משעבד וכו'. שם. י. דבמתניתין גופא איכא שלש מחלוקת. רש"י.

תוספתא

תוס' ר"י הוקן

דגיטו ידו באין אחרון. ...חשוב כאילו הוא ביד האדון לא אמרינן שלא יצא שטר השחרור מיד האדון דגיטו ידו באים בכתחשתק שנתן לו גט שחרורו נעשה לו יד לקבל השטר ואין לאדון שום זכויה בו. שלא מדעת. של עבר. חוב הוא לעבד. דעבדא בהפקעא ניחא ליה ונח לו שאסור בבת חורין כדי שיהא מותר בשפחה דוילא ליה ופרציא [לית] ושכיחא ליה טפי מבת

האשה נקנית

ואיכא דאמרי קטן הוה. ואעפ"כ הו"נך לכל זאת: **ודלא כאנא שאול.** דאמר א) כל המחזיק בהן זכה אפי' לאחר זמן וזה בהן: **ע"י עצמו לא.** שאם נתן לו כסף לפדות את עצמו אינו פדוי דמה שקנה עבד קנה רבו: **במאי עסקינן.** האי קנה עצמו ע"י אחרים:

זה פירש למיתה וזה פירש לחיים ואיכא דאמרי קטן הוה ב) ודלא כאבא שאול ב) דתניא גר שמת ובבבזו ישראל נכסיו והיו בהן עבדים בין גדולים בין קטנים קנו עצמן בני חורין אבא שאול אומר ג) גדולים קנו עצמן בני חורין קטנים כל המחזיק בהן זכה בהן:

וקונה את עצמו בכסף כו': בכסף ע"י אחרים אין א) אבל לא על ידי עצמו במאי עסקינן איילימא שלא מדעתו מכדי שמוענא ליה לר' מאיר ב) דאמר חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות ותנינא א) זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו אלא פשיטא מדעתו והא קמשמע לן על ידי אחרים אין על ידי עצמו לא אלמא אין קנין לעבד בלא רבו אי הכי אימא סיפא בשטר על ידי עצמו על ידי עצמו אין על ידי אחרים לא וכו' תימא מאי ע"י עצמו אף ע"י עצמו והא קמ"ל דגיטו וידו באים כאחד והא לא תני הכי דתניא ב) בשטר ע"י עצמו ולא ע"י אחרים דברי ר"מ אמר אביי לעולם שלא מדעתו ושאיני כסף הואיל וקני ליה בעל כורחיה מקני ליה בעל כורחיה אי הכי שטר נמי ב) האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד הכא נמי האי כספא לחוד והאי כספא לחוד מיבעא מיהא חד הוא רבא אמר כסף קבלת רבו גרמה לו שטר קבלת אחרים גרמה לו: וחכמים אומרים יבכסף ע"י עצמו: בכסף ע"י עצמו אין ע"י אחרים לא אמאי נהי נמי דשלא מדעתו מכדי שמוענא להו לרבנן דאמרי זכות הוא ב) שיצא מתחת יד רבו לחירות ותנינא זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו וב"ת מאי ע"י עצמו דאף ע"י עצמו וקמ"ל דיש קנין לעבד בלא רבו א"ה אימא סיפא בשטר ע"י אחרים ולא על ידי עצמו והא קיימא לן דגיטו וידו באין כאחד וכו' תימא מאי ע"י אחרים יאף ע"י אחרים והא קמ"ל ידוכות הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות אי הכי נערביניהו וניתניניהו בכסף ובשטר בין ע"י אחרים בין על ידי עצמו אלא בכסף בין ע"י אחרים בין ע"י עצמו בשטר ע"י אחרים ולא ע"י עצמו ור"ש בן אלעזר הוא ב) דתניא ר' שמעון בן אלעזר אומר אף בשטר על ידי אחרים ולא ע"י עצמו א) וששל מחלוקות דברר אמר רבה מ"ש דר' שמעון בן אלעזר ג) גמור לה לה מאשה מה אשה עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו ב) אף עבד נמי עד שיוציא גט לרשות שאינה שלו בעי רבה לר'.

בג.

ואיכא דאמרי קטן היה. ואעפ"כ הו"נך לזכות בו כדי שלא יקנה עצמו מן ההפקר אחר מיתת האדון ודלא כאנא שאול דלאנא שאול היה יכול לזכות בו ואפי' לאחר מיתה כפ"ה וקשה לר"ת מנא ליה דלא כאנא שאול דילמא לעולם אימא לך דכאנא שאול סבירא ליה ומה שהחזיק בו מחיים לפי שהיה ירא שמא יקדמנו אחר ויזכה בו ויעוד ה"ל למימר וכדצנן ועוד קשה דצפרק השולח (גיטין דף לט.) פסיק רבי יהושע בן לוי הלכה כאנא שאול ואע"ג דרבי יוחנן סבר דלין הלכה כאנא שאול מ"מ קי"ל דככל מקום הלכה כרביצ"ל לגבי דרבי יוחנן דמנוכח דריש פ"ד דמגילה (דף כו.) דמשמע שדברי רבי יהושע בן לוי הם עיקר א) מדברי ר' יוחנן גבי בית הכנסת מותר לעשותו בית המדרש ב) וא"כ הוי עבד הכא דלא כהילכתא ונראה לר"ת ג) דגרסי הכא וכאנא שאול כלומר אפילו לאנא שאול דאמר כל המחזיק בהן זכה בהן הו"נך לעשות כן שלא יקדמו אחר ועוד מפרש ר"ת צענין אחר איכא דאמרי קטן הוה שאם היה גדול לא היה מועיל בו זה פירש למיתה וזה פירש לחיים ואע"פ שעבדות אחרים עליו קודם הוא לזכות צענמן כיון שיש לו יד אבל קטן שאין לו יד כל הקודם וזה ז) בהן כאנא שאול ולא אמר לו שלף מסנאי מחיים אלא לאחר מיתת יהודה הנדואה עשה כך והיינו כאנא שאול דאמר קטן אין לו יד לזכות צענמו ומשום הכי זכה בו מר וזוטרא אפילו לאחר מיתה אבל לרבנן צין גדול וצין קטן ואפילו עבדות אחרים עליו קנה עצמו בן חורין ד) ור"י מפרש דהא דקאמר וכאנא שאול א) דאמילתא קמא נמי קאי ואפי' ללישנא קמא דגדול הוה לא היתה חזקה מועלת כלום אלא דוקא לאנא שאול דלרבנן דאמרי צין גדולים וצין קטנים קנו עצמן בני חורין לא היה מר וזוטרא יכול לזכות בו דטעמייהו דרבנן ה) מפרש צפרק השולח (גיטין דף לט:) דגמר לה לה מאשה דמה אשה! מיתת בעל מתירה בלא גט אף עבד משתלח בלא גט והוי השמא מיתת הבעל כגט! ואם היה נותן לו גט מי היה אחר יכול לזכות בו אבל לאנא שאול ניחא דהא יליף מה אשה א) אסורה מפקעת צמימת הבעל ולא ממונא אף עבד כו' וכו' והיה חפץ לזכות עצמו למר וזוטרא לא היה חפץ לזכות צענמו והוי כמו קטן לאנא שאול: **[והא קמ"ל ע"י אחרים אין בו.]** וא"ת מעיקרא נמי ידע

מתני' אלא מן הדיוק. ת"ץ: **רבי שמעון בן אלעזר אומר אף שטר ע"י אחרים וא"ע"י עצמו וש"ש מחלוקות דברר.** פירש בקונטרס ר' מאיר אית ליה בכסף על ידי אחרים ואפי' שלא מדעתו ולא על ידי עצמו דלין קנין לעבד בלא רבו ובשטר על ידי עצמו ולא על ידי אחרים שלא מדעתו דחוב הוא לו וכסף אע"ג דחוב הוא לו קבלת רבו גרמה לו ולר' שמעון בן אלעזר אית ליה צין כסף צין שטר

מאיר בכסף דע"י עצמו לא ואין קנין וכרבנן צטר דלין גיטו וידו צאין כאחד יחידאה היא וכו' מאיר עבדינן ליה הילכך ליכא לפרושי אלא כדפרישית דרישא דמילתא אמרוה רבנן וסיפא אתחן לר' שמעון בן אלעזר: **שאינה שלו.** דכתיב (דברים כד) ונתן בידה ואינה לא אקניא לבצל לגופה: **שאינה שלו.** של רבו ורבנן גמרי הכי מה אשה מקבלת גיטה אף עבד מקבל ב) גט: לר'.

עין משפט ונר מצוה

רלה א מ"י פ"ב מה'ל זכיה ומתנה ה"י"ז סמג עשין פ"ב טו"ש"ע יו"ד ס"י רסו ספ"ה פה וטו"ש"ע חו"מ ס"י ערה ספ"י כט: רלו ב מ"י פ"ד מה'ל זכיה ומתנה ה"י"ב ופ"ה מהלכות עבדים ה"י"ב ופ"ו שם ה"א טו"ש"ע חו"מ ס"י רמג ספ"י א: רלו ג ד מ"י פ"ה מה'ל עבדים ה"י"ב סמג עשין פ"ו טו"ש"ע יו"ד ס"י רסו ספ"י כ: רלה ה מ"י שם ה"ג טו"ש"ע שם ספ"י מ: ו מ"י פ"ו מה'ל עבדים ה"א טו"ש"ע שם ספ"י מ:ל: רל"ב ז מ"י שם ה"ג ב) ג) טור שו"ע שם ספ"י מ:א:

תוספתא

מוסף רש"י

גר שמת. ואין לו יורשים וכל נכסיו הפקר. קנו עצמן. קן חודמין לכל אדם להחזיק בעצמן מן ההפקר. אבא שאול אומר. קטנים אין להם יד לזכות צענמן (גיטין טז.). חוב הוא לעבד שיצא מיד רבו לחירות. הלא הוא פוסל את עבדו בגט זה מן התרומה אלמלא מוב הוא לו (שם יא.). זכין לאדם שלא בפניו ואין חבין לו אלא בפניו. דלין אדם נעשה שליט לחבירו שלא מדעתו להספיקו, אבל להורישו אן סקדי דעתא ליה לפיקר זכין ואין חבין (חולין צב.). דבר שהוא לעצמו קניו מוכה (נחמוצ"י ובעי"ז ב"מ א.). דבר שהוא מוב לו שאני חפץ בו (סוטה כה.). זכין לאדם שלא בפניו. ושלח מדעתו דלין סקדי דעתא ליה שמהא שלחו (ב"מ יב.). גיטו וידו באין כאחד. ע"י הגט חלה לו עם נתינתו (גיטין טו.). האי שטרא לחוד והאי שטרא לחוד. זה כתוב לשון כניעה זה מפרש לשון יליאה (עירי ה.). האי כספא לחוד. כסאטא נותנו מפרש על מנת מה הוא נותנו (שם). טביעא מיהא חד הוא. אינו מוכר נתיביו אם להוליא אם להכניס (שם). גמור לה לה מאשה. כתיב הלא (דברים כד) ומכח לו וכתיב הסם (ויקרא יט) או מוספה לא נתן לה (תגינה ד.).

תוספתא

תוס' ר"י הוקן (המשך)
חורין. קבלת רבו גרמה לו. להשתחרר ואין אדם עושה מעשה השחרור שיחא תלויו בו שיחא הוא יכול למנוע מהאדון מקבל מעותיו לתועלת עצמו והוא משוחרר מאליה. אבל בשטר אדם מקבל השטר והוא משוחרר באותה קבלה ואין חבין לו לאדם שלא בפניו. דשאל מדעתו. דהא אמרוה על ידי אחרים לא. א) מיירי שלא מדעת העבד. והא קי"ל. דלרבנן נמי אמרינן גטו וידו באין כאחות. אף על ידי אחרים. שלא מדעתו. שלש מחלוקות. דר' [שמעון בן] אלעזר ס"ל דלא אמרינן גטו וידו באין כאחד.